

1500983-08.2019.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Helena Rodrigues Mellim

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Portaria - 990/18/210 - 21º D.P. VILA MATILDE, 115/19/221 - 21º D.P. VILA MATILDE, 2010051 - 21º D.P. VILA MATILDE, 990/18/210 - 21º D.P. VILA MATILDE, 115/19/221 - 21º D.P. VILA MATILDE, 2010051 - 21º D.P. VILA MATILDE, 990/18/210 - 21º D.P. VILA MATILDE, 115/19/221 - 21º D.P. VILA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500983-08.2019.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500983-08.2019.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Portaria - 990/18/210 - 21º D.P. VILA MATILDE, 115/19/221 - 21º D.P. VILA MATILDE, 2010051 - 21º D.P. VILA MATILDE, 990/18/210 - 21º D.P. VILA MATILDE, 115/19/221 - 21º D.P. VILA MATILDE, 2010051 - 21º D.P. VILA MATILDE, 990/18/210 - 21º D.P. VILA MATILDE, 115/19/221 - 21º D.P. VILA MATILDE

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Réu:

FABIO JUNIOR DE OLIN e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Helena Rodrigues Mellim

Vistos.

PIERRE FRANCOA NAZARIO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos delitos do artigo 33, §1º, inciso I c/c artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06, porque desde data desconhecida, até o dia 03 de Fevereiro de 2018, na Avenida Antônio Estevão de Carvalho, nº 2100, nesta Capital, supostamente, teria se associado, para fins de tráfico de entorpecentes ilícitos, com Eduardo Gouveia da Silva, Fábio Júnior de Olin, Lucas Correia Gouveia e Vando Alves de Figueiredo (sendo que estes quatro já foram condenados, no processo nº 0001615-36.2018.8.26.0635, como incursos nos crimes dos artigos 33 e 35 da mesma lei).

Ainda, consta que, desde data incerta, até dia 03 de fevereiro de 2018, PIERRE FRANCOAES NAZARIO consentiu que imóvel de que tinha posse fosse utilizado pelas mesmas pessoas (Eduardo Gouveia da Silva, Fábio Júnior de Olin, Lucas Correia Gouveia e Vando Alves de Figueiredo) para o fim de praticar o crime de tráfico de entorpecentes.

Após o recebimento da denúncia (fls. 141/142) o acusado foi citado pessoalmente (fls. 261) e apresentou defesa por escrito às fls. 209/216.

Não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal, momento em que ouvidas testemunhas arroladas e realizado o interrogatório do réu. Não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal. O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. Já a defesa pleiteou a absolvição.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade restou comprovada, dado que, além do laudo do local (fls. 56/67) e das substâncias (fls. 263/268), há condenação dos 4 réus no processo antecedente (autos nº 0001615-36.2018.8.26.0635). A autoria, de igual modo, ficou demonstrada pela prova oral produzida nos autos.

A testemunha policial Wallace Araújo da Silva relatou que recebeu uma denúncia anônima relativa à prática de tráfico de drogas em um posto abandonado, com a utilização de dois veículos, sendo um Ford/Fusion de cor branca e uma motocicleta Yamaha R1; no local indicado, constataram a existência do referido posto abandonado, e visualizaram um indivíduo saindo dos fundos desse posto, carregando caixas de cerveja, sendo ele abordado e identificado como Eduardo Gouveia da Silva. Eduardo disse ser funcionário, trabalhar há pouco tempo no local, e que estava retirando as cervejas de uma adega localizada no fundo do posto, para entregar a um cliente. Durante esta abordagem, chegou ao local o veículo Ford/fusion mencionado na denúncia, conduzido por Fábio Júnior de Olin, que se identificou como ex-policial militar, alegou ser o proprietário do veículo e ter se dirigido ao local pois havia guardado uma motocicleta de sua propriedade. Eduardo foi cientificado do teor da denúncia, e franqueou a entrega dos policiais, acompanhando-os até o depósito da adega em que trabalha; os policiais então verificaram que este galpão e sentiram um forte odor de maconha. Em um dos ambientes, encontraram a motocicleta mencionada na denúncia, que Fábio disse ser sua, e dentro de um cômodo anexo, sem divisão de portas, espalhadas no chão, diversas sacolas plásticas contendo grandes tijolos de maconha, e uma arma, do tipo revólver, calibre 28, com a sua numeração raspada. Eduardo negou conhecimento da existência da droga e declarou ser primo do proprietário da adega, um policial militar na ativa, que posteriormente se apresentou, sendo identificado como Lucas Correia Gouveia. Lucas confirmou ser proprietário da adega, e que havia, há 3 meses, locado o espaço do galpão da pessoa Pierre, para armazenamento das bebidas. No interior da mochila de Lucas, foi encontrada uma cédula de identidade (verdadeira, conforme laudos de fls. 47/49) em nome de Pierre Francoaes Nazario. Também apareceu uma outra pessoa, identificado como Vando Alves Figueiredo, que disse que morava no local e trabalhava para o dono da adega, cuidando dos veículos dos clientes que estacionavam no pátio do posto.

Andrey Sudatti do Carmo corroborou o depoimento do policial Wallace.

Eduardo Gouveia da Silva disse que não tinha ciência do entorpecente que estava no galpão. A adega onde trabalhava é independente do posto de gasolina e de vez em quando passava lá para buscar bebidas e abastecer a adega. Cerca de quinze dias antes dos fatos, sentiu um cheiro estranho e falou com seu primo Lucas para averiguar, porque muitas pessoas ficavam por ali usando drogas.

Lucas Correia Gouveia disse que Pierre era o locador responsável por tudo o que havia lá dentro e que apenas sublocava uma parte do galpão. O local onde estavam as drogas não estava sublocado para ninguém. Quando Eduardo ligou para avisar dos policiais no galpão, ligou para Pierre para notificá-lo das drogas ali existentes, tendo ele dito que as drogas eram dele mesmo e que resolveria tudo. Ao chegar no local, Pierre não estava lá. Não existe documentação da locação, pois eram todas feitas de forma verbal. Acredita que o carro de Pierre, que estava estacionado no

local, foi arrombado e de lá foi tirada a cédula de identidade encontrada em sua mochila.

Vando Alves de Figueiredo disse que conhecia Pierre da rua, pois trabalhava num estacionamento. Não sabe nada de drogas no galpão até porque não tinha acesso a ele. Sabe apenas que Pierre alugava o galpão para outras pessoas.

Fábio Júnior de Olin disse que alugava o espaço da pessoa de Pierre apenas para guardar sua moto, pagando a quantia de R\$ 60,00 por mês. O galpão era grande e as drogas estavam guardadas num quarto.

Interrogado, o réu negou a acusação. Disse que alugou o espaço para usar, mas somente o lado de fora para guardar carros, pois trabalha como manobrista, e sublocou para Lucas para que ele armazenasse suas bebidas. Não foi só uma parte, foi todo o espaço do galpão. A droga não lhe pertencia. Acredita que os policiais arrombaram seu carro para pegar a cédula de identidade que estava lá dentro e colocaram na mochila de Lucas para vincularem os dois pelo tráfico.

A versão do réu restou isolada nos autos. Muito embora ele tenha juntado fotos da porta com indícios de arrombamento, não há certeza de que isso ocorreu na data dos fatos ou ainda de quem teria feito isso.

Fato é que ele confessa que havia alugado o galpão e sublocava para Lucas, sendo, portanto, o responsável pelo ponto, recebendo aluguel para isso. A grande quantidade de drogas encontradas dentro do imóvel, aliado ao encontro de sua identidade com o corréu Lucas evidenciam que ele participava de forma estável na associação para a prática do crime de tráfico.

Passo à dosimetria da pena.

Atendendo ao artigo 59, do Código Penal, c.c artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base do acusado em 1/6 acima do mínimo legal considerando a vasta quantidade de droga apreendida, totalizando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa para o tráfico. Já para a associação, diante da ausência de circunstâncias que justifiquem o aumento nessa fase, fixo em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa para a associação.

Na terceira fase, observo, por fim, que aplicável a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista que o réu é primário e não possui antecedentes criminais, não havendo nada nos autos que faça concluir que integre organização criminosa ou se dedique à tal atividade, porém, dada a expressiva quantidade de drogas diminuo a pena anteriormente aplicada em sua fração mínima em 1/6 (um sexto), fixando-a em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias, e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, fixadas em seu valor unitário mínimo, em razão da situação econômica do acusado.

Ausentes outras causas modificadoras da pena, torno definitivas as sanções acima estabelecidas.

Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno PIERRE FRANCO NAZARIO à pena de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias e ao pagamento de 1185 (mil cento e oitenta e cinco) dias-multa, no valor mínimo unitário, como incurso no artigo 33, §1º, I e artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

O regime de pena será o semiaberto, conforme estabelecido no artigo 33, §2º, alínea b do Código Penal, sendo suficiente para prevenção e reprovação do crime.

Concedo ao réu o recurso em liberdade, porque assim vem respondendo ao feito.

Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Servirá a presente como ofício.

Isento de custas.

P.I.C.

São Paulo, 27 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA